SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3270585 - BA (2026/0199190-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	RAFAEL CARDOSO SANTOS
AGRAVANTE	:	ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXAO ALVES
AGRAVANTE	:	VICTOR MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. APLICAR FRAÇÃO DE 1/2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE *HABEAS CORPUS* CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DA PENA.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu o recurso especial, diante do óbice da Súmula 284/STF (ausência de indicação do dispositivo legal violado).
2. A defesa sustenta ter apontado expressamente o art. 70 do Código Penal e requer o conhecimento do recurso especial.
3. As instâncias ordinárias majoraram a pena em 2/3 pelo concurso formal de crimes, em roubo praticado mediante uma só ação com 10 vítimas.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial, com incidência da Súmula 284/STF; e (ii) saber se é possível, diante de flagrante ilegalidade na dosimetria pela aplicação de fração de 2/3 no concurso formal de crimes, conceder, de ofício, *habeas corpus* para aplicar a fração de 1/2 prevista no art. 70 do Código Penal.

III. Razões de decidir

5. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais violados nas razões do recurso especial caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284/STF, o que impede o conhecimento do especial.
6. O art. 647-A do Código de Processo Penal autoriza a concessão de *habeas corpus* de ofício, quando verificada flagrante ilegalidade no curso do processo.

Documento eletrônico VDA61305067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 11:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: dd47f2e8-7cbc-4737-92e0-cc5e066eb418

7. O art. 70 do Código Penal fixa a fração de aumento pelo concurso formal entre 1/6 e 1/2, devendo, em hipóteses de 6 ou mais infrações, aplicar-se a fração de 1/2; a majoração de 2/3 extrapola o limite legal.
8. Configurada a ilegalidade na fração do concurso formal, impõe-se a readequação da pena, com aplicação da fração de 1/2, mantendo-se, no mais, a condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido; ordem de *habeas corpus* concedida de ofício para reduzir a pena mediante aplicação da fração de 1/2 no concurso formal de crimes.
Tese de julgamento:

1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula 284/STF. 2. O órgão julgador pode conceder habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP, quando verificada flagrante ilegalidade no curso do processo. 3. A fração de aumento pelo concurso formal de crimes deve observar os limites do art. 70 do CP, aplicando-se 1/2 quando praticadas 6 ou mais infrações, vedada a majoração acima desse patamar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A; CP, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, contudo conceder ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de outubro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA61305067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 11:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: dd47f2e8-7cbc-4737-92e0-cc5e066eb418

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3270585 - BA (2026/0199190-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	RAFAEL CARDOSO SANTOS
AGRAVANTE	:	ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXAO ALVES
AGRAVANTE	:	VICTOR MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. APLICAR FRAÇÃO DE 1/2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE *HABEAS CORPUS* CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DA PENA.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu o recurso especial, diante do óbice da Súmula 284/STF (ausência de indicação do dispositivo legal violado).

2. A defesa sustenta ter apontado expressamente o art. 70 do Código Penal e requer o conhecimento do recurso especial.

3. As instâncias ordinárias majoraram a pena em 2/3 pelo concurso formal de crimes, em roubo praticado mediante uma só ação com 10 vítimas.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial, com incidência da Súmula 284/STF; e (ii) saber se é possível, diante de flagrante ilegalidade na dosimetria pela aplicação de fração de 2/3 no concurso formal de crimes, conceder, de ofício, *habeas corpus* para aplicar a fração de 1/2 prevista no art. 70 do Código Penal.

Documento eletrônico VDA61305077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 11:43:15
Código de Controle do Documento: 863d5cf1-c693-4192-ad7a-91d4987d4f8a

III. Razões de decidir

5. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais violados nas razões do recurso especial caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284/STF, o que impede o conhecimento do especial.

6. O art. 647-A do Código de Processo Penal autoriza a concessão de *habeas corpus* de ofício, quando verificada flagrante ilegalidade no curso do processo.

7. O art. 70 do Código Penal fixa a fração de aumento pelo concurso formal entre 1/6 e 1/2, devendo, em hipóteses de 6 ou mais infrações, aplicar-se a fração de 1/2; a majoração de 2/3 extrapola o limite legal.

8. Configurada a ilegalidade na fração do concurso formal, impõe-se a readequação da pena, com aplicação da fração de 1/2, mantendo-se, no mais, a condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido; ordem de *habeas corpus* concedida de ofício para reduzir a pena mediante aplicação da fração de 1/2 no concurso formal de crimes.

Tese de julgamento:

---

1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula 284/STF. 2. O órgão julgador pode conceder habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP, quando verificada flagrante ilegalidade no curso do processo. 3. A fração de aumento pelo concurso formal de crimes deve observar os limites do art. 70 do CP, aplicando-se 1/2 quando praticadas 6 ou mais infrações, vedada a majoração acima desse patamar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL CARDOSO SANTOS, ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXAO ALVES e VICTOR MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA contra decisão de fls. 1349/1350, da Presidência desta Corte, em que não foi conhecido o recurso especial diante do óbice da Súmula n. 284 do STF (não indicação do dispositivo legal violado).

A defesa dos agravantes sustenta que indicou expressamente o art. 70 do CP como violado, sendo inaplicável a Súmula n. 284/STF.

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada para o conhecimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA61305077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 11:43:15
Código de Controle do Documento: 863d5cf1-c693-4192-ad7a-91d4987d4f8a

Os agravantes não trouxeram nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático, contudo, verificada flagrante ilegalidade, necessária a concessão da ordem de *habeas corpus* de ofício.

A defesa dos agravantes não apontou, nas razões do recurso especial, de maneira clara e objetiva, o artigo de lei porventura violado pelo acórdão recorrido, incidindo o óbice contido na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal - STF.

Nesse sentido:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF E FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*
>
> ***1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado na instância ordinária caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia ao recurso especial.***
>
> *[...]*
>
> *3. Agravo regimental não provido.*
>
> (AgRg no AREsp n. 3.187.288/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 18/8/2026.)

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.*
>
> *[...]*
>
> ***4. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 284 do STF.***
>
> *[...]*
>
> (AgRg no AREsp n. 3.187.692/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 13/8/2026.)

Ressalta-se que *"A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se foram eles citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incidência da Súmula 284 do STF"* (AgRg no AREsp n. 3.219.930/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 14/8/2026).

Contudo, em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, é permitida a concessão da ordem de *habeas corpus* de ofício, quando, no curso de processo, for verificada flagrante ilegalidade.

Documento eletrônico VDA61305077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 11:43:15
Código de Controle do Documento: 863d5cf1-c693-4192-ad7a-91d4987d4f8a

Compulsando melhor os autos, verifico que as instâncias ordinárias aplicaram aumento no patamar de 2/3 em razão do concurso formal de crimes. No entanto, nos termos do art. 70 do CP: *"Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade [...]"*. Desse modo, o aumento em 2/3 extrapolou o limite previsto em lei de majoração da pena pelo concurso formal de crimes (1/2).

É consabido que, no crime de roubo, praticado mediante uma só ação, contra vítimas distintas, resta caracterizado o concurso formal de crimes, pois atingidos patrimônios diversos.

Desse modo, o número de vítimas citado no acórdão recorrido guarda correspondência com a quantidade de crimes praticados. Na espécie, tratou-se de 10 vítimas atingidas pela conduta criminosa. Cito (fls. 1263/1264):

> *"Da dosimetria das penas*
> ***Considerando a aplicação da regra do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), haja vista mais de 10 pessoas foram vítimas do crime praticado pelos acusados,*** *e o concurso de agentes, por terem os acusados agido em unidade de desígnio em comparsaria, mantenho, em sua integridade, as penas dos réus RAFAEL CARDOSO SANTOS, em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 42 (quarenta e dois) dias-multa; ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXÃO, em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 37 (trinta e sete) dias-multa; VICTOR MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA, em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa; entendendo não haver máculas na dosimetria a serem sanadas."*

Nesse contexto, *"[...] o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações"* (HC n. 421.419/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 22/4/2019).

Portanto, necessária a reforma do acórdão recorrido para aplicar a fração no patamar de 1/2 (metade), em razão do concurso formal de crimes.

Dosimetria:

RAFAEL CARDOSO SANTOS.

Mantidos os mesmos critérios adotados pelas instâncias ordinárias, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa. Diante da agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6. Presente a majorante do emprego de arma de fogo,

Documento eletrônico VDA61305077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 11:43:15
Código de Controle do Documento: 863d5cf1-c693-4192-ad7a-91d4987d4f8a

mantenho o aumento de 2/3. Reconhecido o concurso formal de crimes, aplico aumento de 1/2, **tornando a pena definitiva em 16 anos e 15 dias de reclusão e 37 dias-multa, à razão unitária.**

Nos termos do art. 33, § 2º, "a" e § 3º, **mantenho o regime inicial fechado.**

ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXAO ALVES.

Mantidos os mesmos critérios adotados pelas instâncias ordinárias, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa. Inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes. Presente a majorante do emprego de arma de fogo, mantenho o aumento de 2/3. Reconhecido o concurso formal de crimes, aplico aumento de 1/2, **tornando a pena definitiva em 13 anos e 9 meses de reclusão e 33 dias-multa, à razão unitária.**

Nos termos do art. 33, § 2º, "a" e § 3º, **mantenho o regime inicial fechado.**

VICTOR MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA.

Mantidos os mesmos critérios adotados pelas instâncias ordinárias, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa. Diante da atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6. Presente a majorante do emprego de arma de fogo, mantenho o aumento de 2/3. Reconhecido o concurso formal de crimes, aplico aumento de 1/2, **tornando a pena definitiva em 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão e 27 dias-multa, à razão unitária.**

Nos termos do art. 33, § 2º, "a" e § 3º, **mantenho o regime inicial fechado.**

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental, porém, de ofício, reduzo a pena dos agravantes, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico VDA61305077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 11:43:15
Código de Controle do Documento: 863d5cf1-c693-4192-ad7a-91d4987d4f8a

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0199190-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 3.270.585 / BA**
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 81100243820238050001

EM MESA JULGADO: 06/10/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **JOEL ILAN PACIORNIK**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	RAFAEL CARDOSO SANTOS
AGRAVANTE	:	ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXAO ALVES
AGRAVANTE	:	VICTOR MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU	:	LUAN DE OLIVEIRA MARTINS

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	RAFAEL CARDOSO SANTOS
AGRAVANTE	:	ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXAO ALVES
AGRAVANTE	:	VICTOR MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, contudo concedeu ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA60702768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/10/2026 17:54:49
Código de Controle do Documento: D0052F98-9EE1-4D24-9892-D45C82061FBB